

सङ्गठित अपराध नविवरण ऐन २०७०

English title: Organized Crime Prevention Act, 2014

सङ्गठित अपराध नविवरण ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७० । १२ । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. सम्पत्तेशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । संवत् २०७० सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको जीउ, ज्यान तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न, मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गर्नका लागि सङ्गठित अपराधलाई नविवरण गर्न, विशेष प्रवधि अपनाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न र सङ्गठित अपराधबाट पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्ने लगायत सो सँग सम्बन्धित अन्य विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधानसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सङ्गठित अपराध नविवरण ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर रही बसी नेपाल वा नेपाली नागरिक विरुद्ध सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अदालत” भन्नाले दफा ४० बमोजिमको मुद्दा हेर्ने अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग) “अधिकारप्राप्त अधिकारी” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको अधिकृत वा निकाय सम्झनु पर्छ । (घ) “आपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा परिच्छेद-२ मा उल्लिखित सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (च) “पुनरावलोकन समिति” भन्नाले दफा २९ बमोजिमको पुनरावलोकन समिति सम्झनु पर्छ । (छ) “सङ्गठित अपराध” भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको अपराध सम्झनु पर्छ । (ज) “सञ्चार अभिलेख” भन्नाले तार, कम्प्यूटर वा कुनै विद्युतीय माध्यमबाट हुने वा भएको कुनै प्रकारको सञ्चारलाई विद्युतीय वा अन्य कुनै यन्त्रको माध्यमबाट अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण, त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको वा कायम हुने हक, हति वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै कागजात, नसिसा वा अन्य कुनै उपकरण समेतलाई जनाउँछ । परिच्छेद-२ । सङ्गठित अपराध सम्बन्धी व्यवस्था । ३. सङ्गठित अपराध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मेलिँदा वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा नजिले सङ्गठित अपराध गरेको मानिन्छ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिन्छ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर, ।

(ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्तेशुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । (४) कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पुर्‍याउनु कुनै काम जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पुर्‍याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रवधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । ४. सङ्गठित अपराधको तयारी, उद्योग, षडयन्त्र गर्न वा दुरुत्साहन दिने वा मतियार हुन नहुने : कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन हुँदैन । परिच्छेद-३ । सङ्गठित अपराध सम्बन्धी नषिधति कार्य तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ५. आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने : कसैले पन आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन । ६. न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न नहुने : (१) कसैले सङ्गठित अपराधको न्यायिक कारबाहीको सलिसलामा गरिने वा गरिएको कुनै काम कारबाहीमा बाधा अवरोध खडा गरी न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायको कुनै काम गरेमा नजिले न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गरेको मानिन्छ :- । (क) कसैलाई मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा झुटो प्रमाण दिएको लागि साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने वा झुटो प्रमाण पेश गर्न वा मुद्दाको कारबाही वा प्रमाण सङ्कलनको कार्यमा मुद्दाको पक्ष वा साक्षी वा उजुरीकर्तालाई झुटो बयान वा बकपत्र गर्न वा गराउनका लागि कुटपटि वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा कुनै प्रलोभन, अनुचित दबाब दिने वा अन्य कुनै तरिकाले अवरोध पुर्‍याउने, । (ख) मुद्दाको कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन वा प्रमाणको सङ्कलन वा प्रस्तुतिकरण गर्न बाधा अवरोध गर्ने, वा । (ग) न्याय सम्पादन वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई कुटपटि वा आक्रमण गर्ने, डर, त्रास देखाउने वा धम्की दिने वा अनुचित प्रलोभन दिने वा आफ्नो

पदीय जमिमेवारी पूरा गर्नबाट कुनै तरिकाले बाधा अवरोध पुर्‍याउने । ७. वधिर्वसातमक कार्य गर्न नहुने : (१) कसैले वधिर्वसातमक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले देहायका कुनै काम गरेमा नजिले वधिर्वसातमक कार्य गरेको माननिछ :- ।

(क) कुनै प्रकारको हातहतथार, बम, वसिफोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वसतु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशकि अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्तरि व्यवस्थामा खलल पार्ने वा वदिशस्थति नेपाली कूटनीतिकि नथिीग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थति वदिशी नथिीग वा अन्तर्राष्ट्रयि अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनकि वा नजीी पूर्वाधार, संरचना वा वकिसा प्रथिीजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शकिषण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनकि सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पुर्‍याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानसिको जीउ ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा चोटपटक पुर्‍याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिकि उपभोग्य वसतुमा वा सार्वजनकि स्थानमा वषिलु पदार्थ प्रयोग गरी मानसिको जीउ ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य क्षति पुर्‍याउने काम, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लखिति कुनै काम गरी सर्वसाधारणको आवत जावत गर्ने वा भेला हुने काममा डर, त्रास, फैलाई आतङ्कति गर्ने कुनै काम, । (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको उद्देश्यको लागि सो खण्डमा उल्लखिति पदार्थ प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई वा त्यस्तो पदार्थ प्रयोग नगरी अन्य कुनै पदार्थ वा साधन प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई कसैको जीउ ज्यान लनि, अङ्गभङ्ग गर्ने, घाइते तुल्याउने वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति गरिने धम्की दिई कुनै स्थान वा कुनै प्रकारको सवारी साधनमा कसैलाई जोरजुलुम गर्ने वा आतङ्कति गर्ने वा त्यस्तो स्थान र साधनबाट वा त्यस्तो साधनद्वारा यात्रा गररिहेका कसैलाई त्यस्तो साधन सहति वा साधन रहति अपहरण गर्ने वा त्यस्तो कार्यद्वारा आतङ्कति तुल्याउने काम, । (घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमिको उद्देश्यले कुनै प्रकारको हातहतथार वा बम वा वसिफोटक पदार्थ वा वषिलु पदार्थ उत्पादन गर्ने, वतिरण गर्ने, सञ्चय गर्ने, ओसार पसार वा नकिासी पैठारी गर्ने, बकि्री गर्ने, लपिर हडिने वा जडान गर्ने वा जानी जानी त्यस्तो कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने काम, । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजमिको उद्देश्यको नमित्ति जबरजस्ती गरी नगदी वा जनिस्ी उठाउने, सम्पत्ति लुटपटि गर्ने काम । ८. आपराधकि लाभ (एक्स्टरसन) लनि नहुने : (१) कसैले आपराधकि लाभ लनि वा लनि लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले नथितपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजिको वा अरु कसैको जीउ ज्यान वा सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रासमा पारी नजिबाट बेडमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि नगदी, जनिस्ी वा अन्य कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नथितले कुनै काम गरे वा गराएमा वा नजिलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपराधकि लाभ लपिको माननिछ । ९. सजाय : देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- ।

(क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई प्रचलति कानून बमोजमि हुने सजायको अतरिकित् थप पचास प्रतशित सजाय, । तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन । (ख) दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई प्रचलति कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरविाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ५ बमोजमिको कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविाना, । (घ) दफा ६ बमोजमिको कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरविाना, । (ङ) दफा ७ बमोजमि कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ :- । (१) त्यस्तो कसूरबाट कसैको जीउ ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्तरि त्यस्तो कसूर गर्न अहाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, । (२) त्यस्तो कसूर भइसकेको तर कसैको जीउ ज्यान गएको रहेनछ भने त्यस्तो कसूर गर्ने, गराउने वा षडयन्त्र गर्ने मुख्य व्यक्तरि त्यस्तो कसूर गर्न अहाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद, । (३) वधिर्वसातमक कार्यको कसूरको उद्योग गर्ने वा दुरुत्साहन दनि वा सो कसूर गर्न बाध्य गराउने वा सो गर्न गराउनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा गर्ने वा समूह खडा गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन खटन पटन गर्ने वा त्यस्तो काममा जुनसुकै तवरले भाग लनि वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्यले हातहतथार, बम, वसिफोटक पदार्थ वा वषिलु पदार्थ उत्पादन वा वतिरण गर्ने वा राख्ने वा ओसार पसार वा आयात नरियात गर्ने वा कुनै प्रकारले लनि दनि गर्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (४) वधिर्वसातमक कार्यको कसूरको मतथारलाई सङ्गठति अपराध गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय । (च) दफा ८ बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- । (१) आपराधकि लाभ लनि नथितले कसैको ज्यान लनि, अङ्गभङ्ग गर्ने वा गम्भीर चोट पुर्‍याउने डर वा त्रास देखाएमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरविाना, । (२) कसैको व्यवसायमा गैर कानूनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्‍याउने वा चरतिरमा झुठो दोष लगाउने नथितले डर, त्रास देखाई आपराधकि लाभ लपिको भए चार वर्षसम्म कैद र चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरविाना, । (३) उपखण्ड (१) वा (२) मा लेखपि बाहेक अन्य अवस्थामा आपराधकि लाभ लपिमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरविाना । १०. क्षतिपूरति भराउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै कसूर गरी सरकारी, सार्वजनकि वा नजीी सम्पत्तिको क्षति भएको रहेछ भने सो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिबाट क्षतिपूरति भराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि भिद्दाको कनिरा गर्दा अदालतले उपदफा (१) बमोजमि भराउनु पर्ने क्षतिपूरतिको रकम समेत नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि क्षतिपूरति नरिधारण गर्दा सम्पत्तिमा पुगेको वास्तवकि हानि वा

नोकसानिलाई आधार मानी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नरिधारण गरिएको क्षतपूरतकिसूरदारले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ र नगरेमा नजिको अंशभागमा पर्ने सम्पत्तिलिलाम गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि असुल उपर हुन नसकेमा जरविना बापत प्रचलति कानून बमोजमि हुने अवधसिममको कैद हुनेछ । परचिछेद-४ । अनुसन्धान तथा अभयिोजन सम्बन्धी व्यवस्था । ११. अनुसन्धान गर्ने अधिकारी: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्तिशुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकका सङ्गठति अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्नेछ । १२. वशिष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठति अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धति वषियको वशिषज्ज संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधविकृता र प्रहरी महानरिीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतविदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दडिएको प्रतविदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ । १३. वशिष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकनि: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठति अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नयिन्त्रति अनुसन्धान प्रवधि (कन्ट्रोल डेलीभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकनिछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "नयिन्त्रति अनुसन्धान प्रवधि" भन्नाले सङ्गठति अपराधको अनुसन्धान गर्न वा सङ्गठति अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष नगिरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभलिख राखी कुनै गैरकानूनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रवधिसिम्झनु पर्छ । (२) सङ्गठति अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सुराकीको वविरण तोकएि बमोजमि गोप्य राख्नु पर्नेछ । १४. हरिसतमा राख्न सकनि अवधि: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठति अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमतलिई पटक पटक गरी साठी दनिसम्म हरिसतमा राख्न सकनिछ ।

१५. सम्पत्तिरोक्का राख्न सकनि: (१) सङ्गठति अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिकिसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बकिरी वतिरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परवित्तन गर्न सक्छ भनी वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिकिसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धति वा बन्धक दनि वा बकिरी वतिरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धति नकिय वा संस्थालाई आदेश दनिको लागि अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिकिसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धति वा बन्धक दनि वा बकिरी वतिरण गर्नबाट रोक लगाउने गरी सम्बन्धति नकिय वा संस्थालाई आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो नकिय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्तितुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । १६. कारोबारको वविरण माग्न वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकनि: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठति अपराधको अनुसन्धानबाट सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई नजिको परिवारको कुनै सदस्य वा सो अपराधमा संलग्न भएको छ भनी वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएको कुनै व्यक्तिको कुनै बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा कुनै कारोबार भएको वा खाता रहेको देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाताको वविरण माग्न वा त्यस्तो कारोबार वा अदालतको अनुमतलिई खाता रोक्का राख्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश भएमा सम्बन्धति बैङ्क वा वत्तीय संस्थाले सो आदेश बमोजमि वविरण उपलब्ध गराउन र कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ । १७. राहदानी रोक्का राख्न सकनि: (१) सङ्गठति अपराधको अनुसन्धानको सलिसलामा सो अपराधको गम्भीरता, अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध ठहरेमा हुन सक्ने सजायलाई वचिर गर्दा सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न र नजिका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न वा नजिका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएकोमा सम्बन्धति नकियले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा राहदानी जारी हुँदैन र राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

१८. टेलफोन वा सञ्चारको वविरण माग्न सकनि: (१) कुनै व्यक्तिले सङ्गठति अपराध गर्ने सलिसलामा कम्प्युटर, टेलफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा वदियुतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतलिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी

वविरण वा सूचना उपलब्ध गराई दनि सम्बन्धति अधिकारी, नकिय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा त्यस्तो अधिकारी, नकिय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको सञ्चार सम्बन्धी वविरण वा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । १९. सञ्चार माध्यम नषिक्कयि गर्न सक्नि: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले सङ्गठति अपराध गर्ने सलिसलामा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरिरहेको वा गर्न लागेको वा वदियुतीय वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदान प्रदान गरिरहेको छ भनी वशिवास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार माध्यम नषिक्कयि गर्न वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धति नकिय, अधिकारी वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश भएमा त्यस्तो अधिकारी, नकिय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चार नषिक्कयि गर्न वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २०. प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्ने: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (१) सङ्गठति अपराधको सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालय बाहेक अन्य कुनै नकियमा उजुरी परेमा त्यस्तो नकियले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी । मुद्दाको उजुरी तथा कुनै प्रमाण सङ्कलन गरेको भए सो समेत संलग्न गरी तत्काल सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) प्रचलति कानून बमोजमि कसूर माननि कुनै कार्यका सम्बन्धमा सो कसूर अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त नकिय वा अधिकारीबाट भएको अनुसन्धानबाट त्यस्तो कसूर सङ्गठति अपराध देखनि आएमा उजुरी, आरोप लागेको व्यक्तरि अनुसन्धानको सलिसलामा तयार भएका कागजात तथा सङ्कलति प्रमाण सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्ने नकिय वा अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान आफै गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि उजुरी, आरोप लागेको व्यक्तरि, कागजात वा प्रमाण प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । २१. सजायको माग दाबीमा छुट दनि सक्नि : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठति अपराधको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी सो अपराधका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन तथा अन्य अभियुक्त वा त्यसको गरिह वा मतयारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा र नजिले पहिलो पटक सङ्गठति अपराध गरेको देखिएमा त्यस्तो सङ्गठति अपराधमा नजिलाई हुने सजायमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म छुट दनि गरी माग दाबी लिई मुद्दा दायर गरिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुत प्रमाणबाट प्रमाणति नभएमा वा नजिले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजि उपर पुनः मुद्दा दायर गरिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजमि सजायको माग दाबीमा छुट दनि पाइने छैन :- । (क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दनि, । (ख) कुनै सङ्गठति अपराधमा कैद सजाय पाएकैमा कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म, । (ग) एकपटक सजाय छुटको सुवधि पाइसकेको भएमा । २२. थप अभियोग लगाउन सक्नि : कुनै व्यक्तरि विरुद्ध सङ्गठति अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तरि विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिनेछ । परिच्छेद-५ । सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी वशिष व्यवस्था । २३. सञ्चार अभिलेख गर्न सक्नि : सङ्गठति अपराधको अनुसन्धानको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको अधिकृतले कुनै व्यक्तरि सञ्चार यस परिच्छेद बमोजमि अभिलेख गर्न सक्नेछ । २४. अधिकारप्राप्त अधिकारी तोकने : यस परिच्छेद बमोजमि सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिनि प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृत वा कुनै नकियलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी तोकनेछ । २५. अनुमति लिनु पर्ने : (१) दफा २३ बमोजमि सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमति लिनेको लागि त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक वा अधिकृतले देहायका वविरणहरु संलग्न गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लखिति नविदन दनि पर्नेछ :- । (क) नविदन दनि अधिकारीको नाम र पद, । (ख) सम्भव भएसम्म सङ्गठति अपराधको प्रकृति र त्यस्तो अपराध भइरहेको, भएको वा हुन सक्ने स्थान र त्यस्तो अपराधसँग सम्बन्धति अन्य वविरण, ।

(ग) अभिलेख गरनि सञ्चारको माध्यम र अभिलेख गरनि स्थान, । (घ) सञ्चार अभिलेख गरनि व्यक्तरि उपलब्ध भए सम्मको वविरण । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविदन प्राप्त भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले नविदन दनि अधिकारीलाई थप प्रमाण पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नविदन परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुसन्धानको अवस्था र देहायका कुरालाई वचार गरी सञ्चार अभिलेख गर्न अनुमति दिनि सक्नेछ :- । (क) नविदनमा

उल्लिखित सङ्गठित अपराध भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने मनासबि आधार भएमा, । (ख) सञ्चार अभिलेख गर्दा सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने मनासबि आधार भएमा, । (ग) सामान्य रुपले प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रयास भएकोमा त्यस्तो प्रयास सफल हुन नसकेको वा हुन नसक्ने देखिएको वा त्यस्तो कार्य गर्नु ज्यादै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिएको आधार भएमा, । (घ) त्यस्तो सञ्चारको साधन सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व, जमिना वा अधीनमा रहेको वा नजिले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको मनासबि आधार भएमा । (५) उपदफा (४) बमोजमि अनुमति दिँदा बढीमा साठी दिनको लागि दिन सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अनुमतपत्रमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ :- । (क) जुन व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गरिने हो सो व्यक्तिको नाम, थर, वतन लगायत उपलब्ध भए सम्मका अन्य विवरण, । (ख) अभिलेख गरिने सञ्चार माध्यम तथा सञ्चार अभिलेख गरिने स्थान, । (ग) सञ्चार अभिलेख गर्ने निकाय र अधिकारी भए नजिको नाम, पद र अन्य विवरण, । (घ) सञ्चार अभिलेख गर्न पाउने अनुमतिको अवधि । (७) अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस दफा बमोजमि अनुमति दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैले वा नजिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नगिरानीमा रही अन्य प्रहरी कर्मचारी वा सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र सञ्चार अभिलेख गर्ने गरी दिनु पर्नेछ । (८) यस दफा बमोजमि सञ्चार अभिलेख गर्ने अनुमति दिँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित संस्थाको सुविधा सेवा प्राप्त गर्न कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न अनुमतप्राप्त अधिकारीलाई त्यस्तो सूचना इन्टरनेट गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सञ्चार सेवा प्रदायक वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (९) यस दफा बमोजमि भएको कारबाही वा आदेश गोप्य रुपमा हुनु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही वा आदेशको जानकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई कुनै किसिमबाट दिएको वा सङ्केत गरेमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले मतियार भई यस ऐन बमोजमिको अपराध गरेको मानिनेछ ।

२६. तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने : (१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सलिसलामा कुनै व्यक्तिको सञ्चार तत्काल अभिलेख नगरी नहुने भएमा देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीको अनुरोधमा वा आवश्यक भए कम्तीमा प्रहरी अतिरिक्त महानरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत आफैले लेखित रुपमा कारण खुलाइ सोको अभिलेख राखी कुनै व्यक्तिको सञ्चार अभिलेख गर्न अनुसन्धान अधिकारी वा अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई लेखित रुपमा आदेश दिन सक्नेछ :- । (क) कसैको तत्काल मृत्यु हुन सक्ने वा जीउ ज्यानमा तत्काल गम्भीर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना भएमा, । (ख) मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा वा हितमा आघात पर्ने भएमा, वा । (ग) सरकारी, सार्वजनिक वा नजिकी संरचना वा सम्पत्तितत्काल ध्वस्त हुने वा आगजनी हुने सम्भावना भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी आफैले वा नजिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नगिरानीमा कम्तीमा प्रहरी नरीक्षक दर्जाको प्रहरी अधिकृत वा त्यस्तो सञ्चार सेवाको सञ्चालकले मात्र अभिलेख गर्न पाउने गरी आदेश दिनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्ने आदेश दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको अवरोध नहुने गरी अभिलेख गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई र त्यस्तो अधिकारीलाई सूचना इन्टरनेट गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सम्बन्धित सञ्चार सेवा प्रदायक वा सो व्यवसायको धनी वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिलाई आदेश दिनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि आदेश दिन अधिकारीले त्यसरी दिएको आदेश स्वीकृतको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष आदेश दिएको बाहिर घण्टाभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । (५) अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपदफा (४) बमोजमिको आदेश अस्वीकृत गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्न र त्यसरी अभिलेख भएको सम्पूर्ण सञ्चार सोही दिन तोकिए बमोजमि नष्ट गर्न त्यसरी सञ्चार अभिलेख गर्न आदेश दिन अधिकारी र सञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत आदेश दिनु पर्नेछ । २७. सम्पादन वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी अभिलेख गर्नु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै सञ्चार अभिलेख गर्दा त्यस्तो अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्पादन नहुने, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने वा मेट्न (डिलिटि) नसकिने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी अभिलेख गर्ने व्यक्तिले मतियार भई यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिनेछ । २८. विवरण पठाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि अभिलेख गरिएको सञ्चार सम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने अनुमति वा आदेश प्राप्त गरेको अधिकारीले दफा २५ बमोजमिको अभिलेखको हकमा प्रत्येक दुई महिनामा र दफा २६ बमोजमिको अभिलेखको हकमा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष नजिले तोकदिए बमोजमि पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस परिच्छेद बमोजमि सञ्चार अभिलेख गर्ने अनुमति प्राप्त अधिकारीले सञ्चार अभिलेखको कार्य समाप्त भएको वा त्यस्तो अनुमतिको अवधि समाप्त भएको मितिमध्ये जुन पहिलो हुन्छ सो मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको अभिलेख अधिकारप्राप्त अधिकारीले सलिबन्दी गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सलिबन्दी अभिलेख अदालतमा मुद्दा दायर गर्दाका बखत पेश गर्नु पर्नेछ र अदालतको आदेश बमोजमि सम्बन्धित अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । २९. पुनरावलोकन समिति : (१) सञ्चार अभिलेख कार्यको पुनरावलोकन गर्न देहाय बमोजमिको एक पुनरावलोकन समिति रहनेछ :- । (क) सचिव, गृह मन्त्रालय -अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय -सदस्य । (ग) सहसचिव,

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय -सदस्य । (२) टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम नष्टि गर्नु वा फोन वा सञ्चार माध्यम सम्पर्क नहुने व्यवस्था गर्नु दफा १९ बमोजमि आदेश दनि वा सञ्चार अभिलेख गर्नु दफा २५ बमोजमि अनुमति दनि वा दफा २६ बमोजमि आदेश दनि अधिकारीले सो अनुमति वा आदेश सम्बन्धी कागजात सहितको विवरण सम्भव भएसम्म त्यसरी आदेश दिएको दनि र सो सम्भव नभए परस्पिल्ट सम्ममा पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (२) बमोजमि विवरण प्राप्त भएको तीन दिन भित्र त्यसरी दिएको अनुमति वा आदेशको पुनरावलोकन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अनुमति वा आदेश आवश्यक नदेखिएमा उपदफा (१) बमोजमिको पुनरावलोकन समितिले त्यस्तो अनुमति वा आदेश रद्द गर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको पुनरावलोकन समितिले उपदफा (४) बमोजमि सञ्चार अभिलेख अनुमति वा आदेश रद्द गरेमा सञ्चार अभिलेख सम्बन्धी कार्य तत्काल बन्द गर्नु र अभिलेखित सञ्चार सोही दिन तोकिए बमोजमि नष्ट गर्नु वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यम नष्टि गर्नु वा फोन वा सञ्चार सम्पर्क नहुने व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो फोन, मोबाइल फोन वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई सक्रिय पार्नु त्यसरी अनुमति वा आदेश दनि अधिकारीलाई आदेश दिएको । (६) उपदफा (१) बमोजमिको पुनरावलोकन समितिले आफ्नो काम कारबाहीको विवरण नियमिति रुपमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३०. गोप्य रहने : यस परिच्छेद बमोजमि अभिलेखित सञ्चार सम्बन्धी विवरण सङ्गठित अपराधको मुद्दाको कारबाहीको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गोप्य रहनेछ । ३१. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले यस परिच्छेद बमोजमि गरिएको सञ्चार अभिलेख कार्यको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीस दिन भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय सम्बन्धी विवरण समावेश भएको हुनु पर्नेछ :- ।

(क) सञ्चार अभिलेख गर्नुको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष परेको निवेदनको सङ्ख्या, । (ख) सञ्चार अभिलेख गर्नु अनुमति दिएको र नदिएको सङ्ख्या, । (ग) तत्काल सञ्चार अभिलेख गर्नु दिएको आदेशको सङ्ख्या र स्वीकृत वा अस्वीकृत आदेशको सङ्ख्या, । (घ) अभिलेखित सञ्चारको आधारमा चलाइएको मुद्दाको सङ्ख्या तथा सञ्चार अभिलेखबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा ठहर भएको मुद्दाको सङ्ख्या, । (ङ) अन्य आवश्यक कुरा । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लेखित विवरण मध्ये कुनै विवरण खुलाउँदा नेपालको सुरक्षा वा सङ्गठित अपराधको रोकथाम र निवारण गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने मनासबि आधार भएमा त्यसको कारण खुलाई नेपाल सरकारले त्यस्तो विवरण नखुलाई यस दफा बमोजमि प्रतविदन पेश गर्नु सक्नेछ । परिच्छेद-६ । प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ३२. यस ऐनको व्यवस्था लागु हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दामा प्रमाणको सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएको कुरा यसै ऐन बमोजमि र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । ३३. श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थिति गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थिति गराउन नसकिने भएमा श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत उपस्थिति गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयले सोको कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि निवेदन परेमा अदालतले अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्त रहेको स्थान र अन्य आवश्यक कुरालाई विचार गरी श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत अदालतमा उपस्थिति गराउन आदेश दनि सक्नेछ र त्यसरी आदेश दँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीले पालना गर्नु पर्ने शर्त समेत तोकिने सक्नेछ । ३४. श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न सकिने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई बुझ्नु परेमा अदालतले श्रव्यदृश्य संवाद वा डोर मार्फत बुझ्न वा अभियुक्तले नदेख्ने गरी नजिको बकपत्र गराउन वा नजिको स्वर यान्त्रिक वा अन्य तरिकाबाट परिवर्तन वा रुपान्तरण गरी बुझ्न वा अदालत बाहेक अन्य कुनै स्थानमा साक्षी प्रमाण बुझ्न सक्नेछ । ३५. काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने : (१) सङ्गठित अपराधको मुद्दाको सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी वा काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गर्नु चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम नखुलाई साङ्केतिक वा काल्पनिक नामबाट बयान वा बकपत्र गरी दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बयान वा बकपत्र भएकोमा मुद्दाको सम्बन्धित मसिलि, आदेश वा फैसलामा सोही नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३६. जरिह सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको मुद्दाका सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले कुनै प्रकारको जरिह वा प्रश्न गर्नु सक्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई जरिह गर्नु सक्ने गरी अदालतले आदेश दिएको अभियुक्तको कानून व्यवसायीले श्रव्यदृश्य संवाद मार्फत वा अभियुक्तले नजिको नदेख्ने वा नजिको पहिचान गर्नु नसक्ने, नदेख्ने र सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीले व्यक्त गरेको कुरा नसुन्ने गरी जरिह गर्नु सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जरिह गर्ने कानून व्यवसायीले त्यस्तो सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको नाम, थर, वतन लगायत परिचयात्मक विवरण र चिन्ह त्यस्तो अभियुक्त लगायत कसैलाई पनि कुनै पनि रुपमा प्रकट गर्नु हुँदैन । (४) उपदफा (२)

बमोजमि कानून व्यवसायीले गरेको जरिह अभयिक्तबाट नै भएको माननिन्छ । (५) उपदफा (२) बमोजमि जरिह गर्ने कानून व्यवसायीले जरिह गर्नु अर्घजरिह गरिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन वा नजिको तीनपुस्तै वविरण लगायतका कुनै पनि परिचयात्मक वविरण वा चर्निह कुनै पनि प्रकारले अभयिक्त वा अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लखितिरुपमा अदालतले तोकेको ढाँचामा न्यायाधीश समक्ष शपथ लनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको शपथ नलडिकन त्यस्तो कानून व्यवसायीले सुराकी, उजुरीकर्ता वा कुनै साक्षीलाई सोधपुछ र जरिह गर्न सक्ने छैन । (७) यस दफा बमोजमि जरिहको कार्यमा संलग्न कर्मचारीले पनि उपदफा (५) बमोजमिको वविरण अन्य कसैलाई प्रकट नगर्ने गरी लखितिरुपमा न्यायाधीश समक्ष शपथ लनु पर्नेछ । ३७. सड्गठति अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको माननि : सड्गठति अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा नजिको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिने आएमा वा नजिले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणति भएमा नजिले त्यस्तो सम्पत्तिके कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणति गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणति गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सड्गठति अपराध गरी प्राप्त गरेको माननिन्छ । ३८. फरीती लएको अनुमान गर्न सक्ने : सड्गठति अपराधको अभयिक्तले कसैलाई अपहरण गरी वा नगरी वा शरीर बन्धक बनाई वा नबनाई कसैबाट फरीती माग गरी पत्राचार गरेको वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चार माध्यमबाट डर, त्रास देखाएको वा धम्की दिएकोमा अन्यथा प्रमाणति भएकोमा बाहेक नजिले फरीती लएको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । ३९. प्रमाण सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) सड्गठति अपराध सम्बन्धी मुद्दामा वदिशी मुलुकको अदालत वा सो मुलुकको आधिकारिक निकायबाट सड्कलन गरिएको वा परीक्षण गरिएको सबुत प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लनि सक्नेछ । (२) सुराकी, अभयिक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी, सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था ।

४०. मुद्दा हेर्ने अदालत : सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतलाई र अन्य सड्गठति अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जलिला अदालतलाई हुनेछ । ४१. थुनामा राखी पुरपक्ष गर्न सकिने : सड्गठति अपराधको मुद्दाको अभयिक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभयिक्त फरार हुन सक्ने मनासबि कारण भएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अभयिक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुरपक्ष गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । ४२. बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) कुनै खास कसिमिको सड्गठति अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासबाट हुन नविदन परी वा अदालत आफैले उपयुक्त ठानी आदेश दएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, वपिपक्ष, नजिहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दएका व्यक्तीमात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् । ४३. गैरकानूनी सञ्चार अभिलेख गर्नेलाई हुने सजाय : कसैले यस ऐन वपिरीत सञ्चार अभिलेख गरेमा नजिलाई तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ४४. वविरण सार्वजनिक गर्नेलाई सजाय : कसैले दफा ४३ वपिरीत सुराकी, उजुरीकर्ता वा साक्षीको वविरण वा अभिलेख सार्वजनिक गरेमा नजिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ४५. कारोबार वा खाता रोकका नराख्ने वा वविरण उपलब्ध नगराउनेलाई सजाय : (१) दफा १६ बमोजमि कारोबार वा खाता रोकका राख्न गरिएको अनुरोध बमोजमि कारोबार वा खाता रोकका नराख्ने बैङ्क वा वत्तितीय संस्थाको प्रमुखलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (२) दफा १८ बमोजमिको वविरण उपलब्ध नगराउने वा दफा १९ बमोजमि सञ्चार माध्यम नषिक्खि नगर्ने सञ्चार सेवा प्रदायक वा सञ्चालकलाई एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ४६. राष्ट्रसेवकलाई हुने सजाय : सड्गठति अपराधको अनुसन्धान वा पुरपक्षको सलिसलामा अदालत वा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालन नगर्ने राष्ट्रसेवकले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमिको कसूर गरेको माननिन्छ र त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (क) बमोजमि सजाय हुनेछ । तर प्रचलति कानूनमा सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई दफा ९ को खण्ड (ख) बमोजमि सजाय हुनेछ ।

४७. प्रमाण लुकाउनेलाई हुने सजाय : सड्गठति अपराधको आरोप वा अभयिग लागेको व्यक्ती वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो अपराधसँग सम्बन्धति कुनै प्रमाण, लखित वा अन्य कागजात जानी जानी वा बदनयितपूर्वक लोप गरे गराएमा वा नष्ट गरे गराएमा नजिलाई तीन महनि देखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ४८. बाधा वरीध गर्नेलाई सजाय : कसैले सड्गठति अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा वरीध गरेमा नजिलाई तीन महनिसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । ४९. सड्गठति संस्थालाई हुने सजाय : (१) प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति कुनै सड्गठति संस्थाले यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने संस्थाको सम्बन्धति कर्मचारी वा पदाधिकारी जमिमेवार हुनेछ र त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारी पहचान हुन नसकेमा अपराध हुँदाको बखत सो संस्थाको प्रमुख भई दैनिक कामकाज गर्ने पदाधिकारी जमिमेवार हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित संस्थाले सङ्गठित हैसियतमा नरिणय गरी यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो संस्थालाई देहायको कुनै वा सबै सजाय हुनेछ :- । (क) बगिो बमोजमि वा पन्ध्र लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बमोजमि जरिवाना, । (ख) अवधितोकी त्यस्तो संस्थालाई सार्वजनिक खरदिमा नषिध गर्ने, । (ग) अवधितोकी त्यस्तो संस्थाको उत्पादन वा सेवाको खरदि गर्न रोक लगाउने, । (घ) हानिनोक्सानीको क्षतपूरति भराउने, । (ङ) संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने, । (च) संस्थाको वधितन गर्ने । ५०. परचियात्मक वविरण प्रकट गर्नेलाई सजाय : दफा ३६ को उपदफा (३) बमोजमि प्रकट गर्न नहुने वविरण प्रकट गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५१. जफत हुने : (१) सङ्गठित अपराध गर्न प्रयोग भएको जुनसुकै उपकरण, वस्तु वा साधन जोसुकै व्यक्तिसँग रहेको भए पनजिफत हुनेछ । (२) सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति कानूनी रुपमा प्राप्त गरेको सम्पत्तमि मसिाइएको रहेछ भने त्यस्तो मशिरति सम्पत्तबिाट सो सम्पत्त छुट्ट्याउन सकनि रहेछ भने छुट्ट्याई जफत गरनिछ र छुट्ट्याउन नसकनि रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्तलाई रकममा रूपान्तरण गरी जफत गरनिछ । परिच्छेद-८ । वविधि । ५२. फरार रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा वशिष व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्तिको कुरा हुन नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूरजी जारी भएको तीस दनिको भोलपिल्ट देखि नजि अदालतमा उपस्थति नभएसम्म देहायका कुरामा देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल सरकार, संवैधानिक नकिया वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूरण वा आंशकि स्वामित्व वा नयिन्त्रणमा रहेको सङ्गठित संस्था, स्थानीय नकिया, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए नजि आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन भएको माननिछ, । (ख) त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्त रोकका राखनिछ, । (ग) त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि नागरकिताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूजा आदि प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइएको माननिछ, ।

(घ) त्यस्तो व्यक्तिले नेपाल बाहरि रहे बसेको जानकारी प्राप्त हुन आएमा वा नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धवा प्रचलति कानून बमोजमि सुपुर्दगी गर्न सकनि अवस्था रहेछ भने सो सम्बन्धी कारबाही र त्यस्तो अवस्था नभएमा कसूरको गम्भीरता हेरी नजिलाई पक्राउ गर्न कूटनीतिक माध्यम मार्फत सम्बन्धति मुलुक वा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्न सकनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अदालतले सम्बन्धति अधिकारी वा नकियालाई सोको सूचना दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धति अधिकारी वा नकियाले सोही बमोजमि गरी सोको जानकारी अदालतलाई दनि पर्नेछ । ५३. सुराकी, उजूरीकर्ता तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सङ्गठित अपराधको सुराकी गर्ने, उजूरी गर्ने वा सूचना दनि व्यक्तिले आफ्नो परिचय गोप्य राखदिनि अनुरोध गरेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धति नकियाले नजिको नाम, ठेगाना लगायत नजिको परिचियात्मक वविरण गोप्य राखनु पर्नेछ । (२) सङ्गठित अपराधको मुद्दामा साक्षी रहेको कुनै व्यक्तिलाई अदालत समक्ष उपस्थति हुन वा अदालतमा बकपत्र गरसिके पछि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षामा खतरा रहेको छ भन्ने लागेमा नजिले सोको कारण खुलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यको सुरक्षाको प्रबन्ध गरदिनि अदालत वा प्रहरी समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतमा नविदन परेको भए अदालतले त्यस्तो साक्षीको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धति नकियालाई आदेश दनि सक्नेछ र प्रहरीमा नविदन परेको भए सम्बन्धति प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई नजिको परिवारको सदस्यलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि उजूरीकर्ता, साक्षी वा नजिको परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि त्यस्तो व्यक्तिको नाम, थर, वतन लगायतका परिचियात्मक वविरणलाई कुनै काल्पनिक वा साङ्केतिक नाम दिई राखनु पर्नेछ र अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको वविरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलिखहरू गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामला सम्बन्धी अभिलिखबाट साक्षीको वविरण बाहेकको अंश मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि उजूरीकर्ता वा साक्षी वा तनिको परिवारका सदस्यहरूको संरक्षणका लागि अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको वविरण तथा मुद्दा सम्बन्धी अभिलिखहरू गोप्य राख्ने वा मुद्दा मामला सम्बन्धी अभिलिखबाट साक्षीको वविरण बाहेकको अंश वा भाग मात्र सार्वजनिक गर्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि सुराकी, उजूरीकर्ता वा साक्षी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अपनाइएको कुनै वषियका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन । ५४. दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा अभ्युक्तले नबुझेमा अदालतको अनुमतलिई नजिले दोभाषे वा अनुवादक राख्न सक्नेछ ।

५५. कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभ्युक्त कानून व्यवसायी नयुक्त गर्न असमर्थ भएमा अदालतले नजिको लागि वैतनिक कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ५६. छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न सक्ने : सङ्गठित अपराधको मुद्दाको पुर्पक्षको सलिसलामा सो अपराधबाट पीडित व्यक्तिले छुट्टै कानून व्यवसायी मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहेमा नजिले त्यस्तो कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ । ५७. मुद्दा परिणित गर्न सक्ने : (१) सङ्गठित अपराध मानी दायर गरिएको कुनै मुद्दामा प्रमाण बुझ्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा यस ऐन बमोजमि कारबाही र कनिरा हुनु पर्ने नदेखिएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि अदालतले त्यस्तो मुद्दालाई प्रचलति कानून बमोजमिको मुद्दामा परिणित गरी फैसला गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा परिणित गरी फैसला गरेकोमा सरकारी वकिललाई सत्तरी दनिको पुनरावेदनको म्याद दनि पर्नेछ । ५८. हदम्याद नलाग्ने :

सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन हदम्याद लाग्ने छैन । ५९. सरकारवादी हुने : सङ्गठित अपराधको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । ६०. पुरस्कार प्रदान गरिने : (१) सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य कसैले गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने सूचना दिई त्यस्ता अपराध गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जर्बानाको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना दनि व्यक्तिएक जनाभन्दा बढी भएमा नजिहुरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ । ६१. असल नयितले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नयितले प्रचलति कानून बमोजमि आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्दा यस ऐन बमोजमि सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य हुन गएकोमा त्यस्तो कार्य गरे बापत कुनै सरकारी अधिकारीलाई यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाइने वा अन्य कुनै प्रकारको सजाय गरिने छैन । ६२. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।